

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên thủ tục</b>           | Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông |
| <b>Mã thủ tục</b>            | 1.115753                                                                                                                                                                                             |
| <b>Số quyết định</b>         | 1282/QĐ-UBND                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cấp thực hiện</b>         | Xã                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Loại thủ tục</b>          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                                                                                |
| <b>Lĩnh vực</b>              | Đất đai                                                                                                                                                                                              |
| <b>Đối tượng thực hiện</b>   | Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)                                                                                                                                         |
| <b>Cơ quan có thẩm quyền</b> |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Địa chỉ tiếp nhận HS</b>  |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cơ quan được ủy quyền</b> |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cơ quan phối hợp</b>      |                                                                                                                                                                                                      |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tới Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  
Trường hợp có biên bản họp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với người sử dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất không phải nộp hồ sơ.

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất.
- Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định đối với phần diện tích còn lại của thửa đất (nếu có).

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                       | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Văn bản tặng cho quyền sử dụng đất hoặc biên bản họp giữa đại diện thôn, ấp, làng, bản, buôn, bom, phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cư với người sử dụng đất về việc tặng cho quyền sử dụng đất và bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. |                  | 1 bản chính |

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết                                                                              | Phí, lệ phí | Mô tả                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trực tiếp     | Thời hạn giải quyết đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày làm việc. | Miễn phí    | Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, Nộp trực tuyến tại địa chỉ <a href="https://dichvucong.gov.vn">https://dichvucong.gov.vn</a> , Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. |
| Trực tuyến    | Thời hạn giải quyết đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày làm việc. | Miễn phí    | Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, Nộp trực tuyến tại địa chỉ <a href="https://dichvucong.gov.vn">https://dichvucong.gov.vn</a> , Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. |
| Qua bưu điện  | Thời hạn giải quyết đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày làm việc. | Miễn phí    | Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, Nộp trực tuyến tại địa chỉ <a href="https://dichvucong.gov.vn">https://dichvucong.gov.vn</a> , Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. |

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                                                                                                                                                    | Mã văn bản       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai                                                                                                                      | 254/2025/QH15    |
| Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội.                                                     | 31/2024/QH15     |
| quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai                              | 49/2026/NĐ-CP    |
| Quy định về phân cấp trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14 và quy định trình tự, thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ | 28/2026/QĐ-UBND. |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Phòng Kinh tế

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Mã: Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ

